

1500329-92.2020.8.26.0306
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Pesca
Magistrado: Natália Berti
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/07/2022
... registro: 10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
2ª Vara
Av. Monsenhor, 1000, Jardim das Palmeiras - CEP 15200-000, Fone: (17)3245-3348,
José Bonifacio-SP - E-mail: josebonif2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:
1500329-92.2020.8.26.0306
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Pesca
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2128776/2020 - DEL.POL.UBARANA, 7452930 - DEL.POL.UBARANA, 92/20/324 -
DEL.POL.UBARANA, 2128776 - DEL.POL.UBARANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO FRANCISCO DUARTE
Vítima:
MEIO AMBIENTE
Artigo da Denúncia:
*

Aos 06 de julho de 2022, às 14:30 horas, na sala virtual de audiências e utilizando-se da ferramenta Microsoft Teams, onde presente se encontrava a Exma. Senhora Doutora NATÁLIA BERTI, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de José Bonifácio/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, verificou-se a presença do I. Representante do Ministério Público, DR. CÉSAR BOCUHY BONILHA. Ausente o acusado(a) PAULO FRANCISCO DUARTE. Presente seu(sua) defensor(a) nomeado(a) DR(A). JONATHAN DOS REIS SIMPIONATTO - OAB/SP 384.178. Abertos os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi dito que: Ante o não comparecimento do(a) acusado(a) devidamente intimado(a), decreto sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal. Em seguida, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) ANTONIO CARLOS HENZ. Em seguida, foi interrogado o acusado. ADVERTÊNCIA: Excepcionalmente e em razão da pandemia COVID-19, considerando a necessidade de dar celeridade à tramitação dos processos, esta audiência de instrução foi realizada por videoconferência. O Juízo

e as partes fizeram uso da ferramenta Microsoft Teams recomendada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo para este fim. A audiência foi gravada em sistema audiovisual e será armazenada no programa SAJ, junto a este termo, sendo desnecessária a transcrição, nos termos do § 2º do artigo 405 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Digam as partes acerca de eventual diligência cuja necessidade se origine das circunstâncias ou fatos apurados na presente instrução. Em seguida, pelo I. Dr. Promotor foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito que: MMª. Juíza de Direito, nada a requerer. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito que: Declaro encerrada a instrução. Em seguida, o Dr. Promotor manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, o(a) Dr(a). Defensor(a) manifestou-se em alegações finais, gravado pelo sistema audiovisual. Em seguida, pela MMª. Juíza de Direito foi proferida a sentença, publicada em audiência:

Vistos.

PAULO FRANCISCO DUARTE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas sanções do artigo 34, inciso II, da Lei n.º 9.605/1998, porque, no dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 10h 07min., no Rio Tietê, no município de Ubarana, nesta comarca de José Bonifácio, PAULO FRANCISCO DUARTE, qualificado às fls.51, pescou em período no qual a pesca era proibida e em local interditado por órgão competente.

Apurou-se durante o patrulhamento náutico embarcado pelo Rio Tietê, no município de Ubarana, o denunciado foi surpreendido embarcado e pescando no período de piracema e utilizou armadilhas conhecidas como "joão bobo", cujo petrecho é proibido.

Foi apreendido em posse do denunciado dez armadilhas desta característica e, também, 1kg (um quilo) de pescado. Laudo pericial acostado às fls. 22/25.

Ficou constatado que o denunciado praticou a pesca a uma distância de 200 (duzentos) metros da barragem da Usina Hidrelétrica, sendo esta, uma área proibida, tendo como parâmetro a distância mínima estabelecida de 1.500 metros de distância da barragem.

O denunciado tem total ciência do crime que praticou, tendo ele inclusive confessado os fatos.

A denúncia foi recebida no dia 18 de março de 2021 (fls. 81/82).

O réu foi citado (fl. 91) e, apresentou resposta à acusação (fls. 96/100).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado.

O Ministério Público pugnou pela procedência da acusação, ao passo que a defesa requereu a absolvição do acusado.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O réu foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é IMPROCEDENTE.

Apesar dos documentos juntados aos autos- inquérito policial (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 04/05), boletim de ocorrência ambiental (fls. 09/14), auto de infração ambiental (fls. 15/16), laudo pericial (fls. 22/25), termo de depoimento (fls. 38/39), auto de qualificação e interrogatório (fls. 51/54), relatório final (fl. 56)- as provas produzidas em juízo não permitem a condenação do denunciado. Vejamos.

Antônio Carlos Hens (testemunha de acusação) disse que, no dia, estava na viatura. A equipe saiu de barco e retornaram trazendo o barco. Recorda-se de ter esse

caiaque. A pessoa foi abordada no rio. Não estava junto com a equipe, permanecendo na viatura. Estava na companhia de outros policiais. Eles não trouxeram a pessoa, apenas o material. Lembra-se apenas do caiaque. Não tem conhecimento sobre identificação do responsável. Não tem conhecimento sobre nada disso. Não se recorda de ter recebido informações sobre o caso.

Paulo Francisco Duarte (réu)- revelia decretada.

Finda a instrução processual, as provas produzidas nos autos são insuficientes para fundamentar a condenação.

Na fase extrajudicial, o réu disse que: "Reside neste município na vila dos pescadores. É conhecido pelo apelido de Kiko. Sobre os fatos apurados nos autos do inquérito policial número 2128776/2020, confirma que no dia 27/12/2019, por volta de 10 horas estava pescando com um caiaque no rio Tiete quando foi surpreendido pelos policiais militares ambientais. Confirma que estava pescando utilizando as armadilhas conhecidas por "João Bobo", no período da piracema e a cerca de 200 metros da barragem da usina de Promissão, em local proibido. Até o momento havia capturado 105 Kg de pescado das espécies corvina, piranha e piaú. Tinha ciência que o local é proibido para a pesca. Disse que pescava próximo a barragem, pois os peixes ficam naquele local e geralmente quando vai a outro local tem prejuízo. Disse que já foi surpreendido pelos policiais militares em outras ocasiões e já foi ouvido na Delegacia de Polícia em várias ocasiões. Tinha ciência que o local é proibido." (fl. 51).

O réu, apesar de intimado, não compareceu em Juízo para apresentar a sua versão dos fatos.

Em que pese a confissão do réu durante o inquérito policial, fato é que, em Juízo, não foram produzidas quaisquer provas aptas a fundamentar a condenação.

Com efeito, a única testemunha ouvida em Juízo nada soube narrar sobre os fatos, declarando que, naquela data, era motorista da viatura e não realizou a abordagem no réu. Questionado, declarou que não tomou conhecimento dos fatos, nem sequer pelos demais colegas.

Deste modo, as provas colhidas sobre a égide do contraditório não permitem inferir a responsabilidade penal do réu. A acusação não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova robusta a autorizar o decreto condenatório. A suspeita e a dúvida não bastam e, se dúvida houver, esta é valorada em favor dos réus em razão do princípio do estado de inocência.

Importante destacar que o Código de Processo Penal, em seu artigo 155, caput, prevê o princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado irá analisar o caso e julgá-lo conforme as provas trazidas aos autos, mas terá discricionariedade para a sua valoração, distinguindo-se, portanto, do princípio da convicção íntima e da prova tarifada. Conforme assinala Guilherme de Souza Nucci:

"(...) a persuasão racional é o método misto, também chamado de convencimento racional, livre convencimento motivado, apreciação fundamentada, ou prova fundamentada. Trata-se do sistema adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, que encontra, inclusive, fundamento na Constituição Federal (artigo 93, inciso IX), significando permissão dada ao juiz para decidir a causa de acordo com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, cuidar de fundamentá-lo, nos autos, buscando persuadir as partes e a comunidade em abstrato (NUCCI, 2008, pag. 339).

Todavia, a segunda parte do artigo 155, caput, CPP, estabelece que a decisão judicial não pode ser fundamentada, em regra, exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, ou seja, os elementos probatórios colhidos em sede policial precisam ser confirmados pelas provas produzidas através da dilação probatória realizada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não houve a comprovação dos fatos na fase judicial.

Assim, os depoimentos apresentados são suficientes para gerar uma dúvida fundada sobre a autoria da infração penal. A dúvida razoável deve ser resolvida em favor do acusado. O conjunto probatório não se mostrou apto a embasar uma condenação contra o réu e a aplicação do princípio in dubio pro reo, a justificar uma absolvição, é medida que se impõe. Nesse sentido, são os julgados deste Egrégio Tribunal de

Justiça:

Apelação. Uso de documento falso. Absolvição por insuficiência de provas. Viabilidade. Ausência de exame pericial apto a comprovar a falsidade dos documentos. Elementos que não comprovam o conhecimento pela ré da suposta falsidade dos atestados, bem como de que os apresentou à empregadora nesta condição. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor da acusada. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0056565-41.2011.8.26.0602. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Sorocaba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 08/03/2016. Data de registro: 10/03/2016).

Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos que comprovem a participação do apelante na traficância. Corréu que assumiu isoladamente a propriedade dos entorpecentes. Dúvida razoável que deve prevalecer em favor do acusado. Insuficiência probatória caracterizada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Recurso provido. (Apelação 0000062-31.2013.8.26.0278. Relator(a): Leme Garcia. Comarca: Itaquaquecetuba. Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/06/2016. Data de registro: 14/06/2016).

HOMICÍDIOS CULPOSOS E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À REAL RESPONSABILIDADE DO RÉU NA PROVOCAÇÃO DO ACIDENTE - POSSIBILIDADE. Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECUSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (Apelação 0005445-33.2012.8.26.0566. Relator(a): Willian Campos. Comarca: São Carlos. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/04/2016. Data de registro: 18/04/2016).

Ressalte-se, uma vez mais, que a autoria se mostrou duvidosa, pois a condenação não pode se fundamentar em juízo de probabilidade. Não havendo plena certeza acerca da prática da conduta típica e antijurídica atribuída ao acusado, impõe-se a absolvição, como medida acautelatória do bem jurídico vital do homem, isto é, a sua liberdade. Logo, respeitado o entendimento do Ministério Público, na dúvida, a garantia da liberdade sempre deve prevalecer sobre o poder punitivo estatal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para ABSOLVER o réu PAULO FRANCISCO DUARTE, portador do R.G. n.º 30.907.483/SP, filho de Solange Duarte, nascido em 15/07/1982 em Promissão/SP, das sanções do artigo 34, inciso II, da Lei n.º 9.605/1998, o que faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, arquivando-se os autos.

Após a prolação da sentença, foram questionadas as partes acerca do interesse em recorrer. Em seguida, pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que não haveria interposição de recurso por parte do Ministério Público. Pelo Dr. Defensor foi dito que aguardará a intimação do réu para interpor ou não recurso. Saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Augusto César Cristal Lopes, matrícula 358.518, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.